

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אחמד טיבי
עאידה תומא סלימאן

1274/25/פ

הצעת חוק-יסוד : שוויון ושותפות אזרחית מלאה

1. הגדרה
בחוק זה, "המיעוט הערבי" – אזרחי מדינת ישראל שלאומיותם ערבית.
2. עקרונות יסוד
זכויות היסוד של המיעוט הערבי מושתתות על ההכרה בערך האדם, בכבודו, בקדושת חייו ובהיותו בן חורין, והן יכובדו ברוח עקרונות הצדק והאמנות הבינלאומיות שמדינת ישראל צד להן.
3. מטרה
מטרתו של חוק זה להגן על זכויותיו של המיעוט הערבי ולהביא לשותפות אזרחית שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים ולנציגות המתאימה במוסדות המדינה, על יסוד שותפות אזרחית מלאה ושווה, וזאת כדי לעגן בחוק את מחויבות המדינה לשוויון הערבים בישראל.
4. הזכות לגיוון תרבותי
המיעוט הערבי בישראל זכאי לכיבוד תרבותו ומורשתו במדינת ישראל.
5. הזכות לשוויון ולאיסור הפליה
(א) המיעוט הערבי זכאי לשוויון זכויות ולהיעדר הפליה בחינוך, בדיוור, בלשון, בקניין, בעיסוק, במשפט ובזכויות חברתיות, כלכליות, תרבותיות, דתיות ופוליטיות.
(ב) אין פוגעים במישרין או בעקיפין בזכויות המיעוט הערבי לקבל זכויות או הטבות המוענקות לקבוצות אחרות בישראל.
(ג) אין רואים בהוראת חוק, בפעולה או במדיניות שלטונית כמפלה, אם יש לנקוט בהן במטרה לקדם את שוויונם של המיעוט הערבי.
6. תחולה
כל רשות מרשויות השלטון וכל מי שפועל מטעמה, באמצעות או מכוח התקשורת עמה, חייבים לכבד את זכויות היסוד לפי חוק זה.

דבריו הסבר

גם לאחר יותר משבעים וחמש שנים מאז קום המדינה, לא השכילה ישראל להעניק שוויון זכויות מבוסס ואמיתי למיעוט הערבי שבקרבה. ראוי שהחברה הישראלית תדע לקבל כשווים את אזרחיה הערבים.

מטרתה של הצעת חוק זו לבסס את מעמדם של הערבים בחברה הישראלית ובמדינה, להעמיק את זהותם האזרחית ולאחות את השסע החברתי העמוק ביותר בחברה הישראלית. ראוי שכל התופעות של הפליה ושל יחס בלתי שוויוני כלפי אזרח כלשהו על רקע אתני או לאומי יחלפו מן העולם. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/20/1168).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)